

CONFLITO DE COMPETÊNCIA Nº 5064481-72.2024.4.02.5101/RJ

RELATORA: JUÍZA FEDERAL CYNTHIA LEITE MARQUES

SUSCITANTE: JUÍZO SUBSTITUTO DA 6ª VF DE SÃO JOÃO DE MERITI

SUSCITADO: JUÍZO FEDERAL DA 4ª VF DE NOVA IGUAÇU

CONFLITO DE COMPETÊNCIA SUSCITADO PELO JUÍZO FEDERAL DA 6ª VF DE SÃO JOÃO DE MERITI EM FACE DO JUÍZO FEDERAL DA 4ª VF DE NOVA IGUAÇU. PLEITO INDENIZATÓRIO POR RESPONSABILIDADE CIVIL. CONFLITO DE COMPETÊNCIA CONHECIDO PARA DECLARAR COMPETENTE O JUÍZO FEDERAL SUSCITANTE.

ACÓRDÃO

A 8ª Turma Recursal do Rio de Janeiro decidiu, por unanimidade, CONHECER DO PRESENTE CONFLITO DE COMPETÊNCIA PARA DECLARAR COMPETENTE o juízo da 6ª Vara Federal de São João de Meriti, o SUSCITANTE, nos termos da fundamentação supra. Intimem-se as partes, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Rio de Janeiro, 27 de agosto de 2024.

5064481-72.2024.4.02.5101

510014103094 .V2

CONFLITO DE COMPETÊNCIA Nº 5064481-72.2024.4.02.5101/RJ

RELATORA: JUÍZA FEDERAL CYNTHIA LEITE MARQUES

SUSCITANTE: JUÍZO SUBSTITUTO DA 6ª VF DE SÃO JOÃO DE MERITI

SUSCITADO: JUÍZO FEDERAL DA 4ª VF DE NOVA IGUAÇU

RELATÓRIO

Trata-se de conflito de competência suscitado pelo Juízo Federal da 6ª VF de São João de Meriti em face do Juízo Federal da 4ª VF de Nova Iguaçu.

A 4ª VF de Nova Iguaçu entendeu pela sua incompetência conforme:

“

Trata-se de ação proposta por IOHANA OLIVEIRA DOS SANTOS contra INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) objetivando a declaração de inexistência de aposentadoria por invalidez perante o réu. Requer, ainda, a condenação do réu ao pagamento de compensação por danos morais no valor de vinte mil reais.

Em síntese, afirma a autora ser titular de aposentadoria concedida pelo INSS, de forma fraudulenta.

O art. 10, II, “b”, da Resolução nº TRF2-RSP-2016/00021, de 08/07/2016, com a redação dada pela Resolução nº TRF2-RSP-2021/00081, de 26/11/2021, tornou a 4ª Vara Federal de Nova Iguaçu especializada em matéria previdenciária.

Quanto à abrangência do termo "matéria previdenciária", para os fins da organização de competências na 2ª Região, o Tribunal Regional Federal, no art. 41-A da Resolução de nº TRF2-RSP-2016/00021, com redação dada pela Resolução nº TRF2-RSP-2019/00086, de 25/11/2019, estabeleceu que estariam abarcados nessa matéria, além dos benefícios do Regime Geral da Previdência Social, o seguro-desemprego e LOAS.

No caso, embora o INSS figure no polo passivo da presente ação, a questão tratada nos autos trata-se de matéria eminentemente cível, afeta à responsabilidade civil por alegada fraude da autarquia previdenciária na concessão de benefício supostamente não requerido pela autora.

Ressalte-se que a presente ação foi distribuída em 06/10/2023, momento posterior à publicação da Resolução nº TRF2-RSP-2021/00081, de 26/11/2021, que alterou a competência material deste juízo.

Sendo assim, reconheço a incompetência absoluta deste juízo, em razão da matéria, determinando a livre redistribuição dos presentes autos às varas cíveis desta Subseção Judiciária.

Já a 6ª Vara de São João de Meriti, como redistribuída, também se pronunciou pela sua incompetência considerando que trata o pleito de indenização moral erro na concessão de benefício previdenciário, o que levaria, conforme precedentes que cita, à competência da Vara especializada em matéria previdenciária. Portanto suscita o presente conflito.

É o relatório.

VOTO

Primeiramente deixo de oficiar ao juízo suscitado para informações, pois se trata de hipótese recorrente nesta Turma e já decidida definitivamente pela TRU. Desse modo desnecessário se seguir todo o rito processual para a intimação do juízo quanto ao conflito, o que também milita em prol do princípio maior da celeridade, aliado à desnecessidade.

No mais, quanto ao **conflito de competência**, assim preconiza a legislação processual civil:

Art. 66. Há conflito de competência quando:

I - 2 (dois) ou mais juízes se declaram competentes;

II - 2 (dois) ou mais juízes se consideram incompetentes, atribuindo um ao outro a competência;

III - entre 2 (dois) ou mais juízes surge controvérsia acerca da reunião ou separação de processos.

Parágrafo único. O juiz que não acolher a competência declinada deverá suscitar o conflito, salvo se a atribuir a outro juízo.

Deste modo, recebo o presente como conflito de competência.

Na hipótese, entendo assistir razão ao suscitado.

Isso porque a ação originária se restringe a pedido indenizatório por responsabilização civil, não pretendendo a parte autora, a concessão, revisão ou restabelecimento de benefício previdenciário ou assistencial. O pleito meramente indenizatório foge da competência especializada previdenciária, no que teria sido correta a declinação original feito pelo Juízo da 4ª Vara de Nova Iguaçu, hoje especializada, para uma Vara de competência cível.

Da mesma forma decidiu mais recentemente a TRU - Turma Regional de Uniformização da 2ª Região em conflito semelhante, alterando a anterior posição da própria TRU que inclusive foi citada pelo suscitante. Segue a decisão:

CONFLITO DE COMPETÊNCIA. ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. DEMORA NA ANÁLISE DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA. MATÉRIA CÍVEL. COMPETÊNCIA FIXADA NO JUÍZO SUSCITADO. (Turma Regional de Uniformização da 2ª Região, CONFLITO DE COMPETÊNCIA Nº 50006514620234020000, RELATORA: JUÍZA FEDERAL ALESSANDRA BELFORT BUENO FERNANDES DE CASTRO, julgado em 23/10/2023).

Pelo exposto, VOTO POR CONHECER DO PRESENTE CONFLITO DE COMPETÊNCIA PARA DECLARAR COMPETENTE o juízo da 6ª Vara Federal de São João de Meriti, o SUSCITANTE, nos termos da fundamentação supra. Intimem-se as partes.

